

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3278/2534

พนักงานอัยการ ประจำศาล คดี เด็ก
และ เยาวชน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โจทก์
จำเลย

นาย สม ปอ งหรือหนึ่ง เตี้ยงตุ่น

ป.อ. มาตรา 277, มาตรา 80, มาตรา 279, มาตรา 90, มาตรา 91

การที่จำเลยให้ผู้เสียหายนั่งโก้งโค้งและจำเลยนั่งคุกเข่าอยู่ข้างหลังใช้มือข้างหนึ่งจับเอวผู้เสียหาย ส่วนอีกข้างหนึ่งปิดปากแล้วใช้อวัยวะเพศของจำเลยทิ่มเข้าไปที่อวัยวะเพศของผู้เสียหายหลายครั้งนั้น เป็นอาชญากรรมที่จำเลยใช้ในการพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ไม่ถือว่าเป็นการกระทำอนาจารอย่างอื่นอีกจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 อีกบทหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง, 279, 80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 80, 279 วรรคแรก การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราได้กหนึ่ง

อายุไม่เกินสิบสามปีซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ณะ
กระทำผิดจำเลยอายุกว่าสิบสี่ปีแต่ยังไม่เกินสิบเจ็ดปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 จำคุก 2 ปี 4 เดือน แต่เนื่องจากจำเลยยัง
เป็นเยาวชน จึงให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกำหนด 2 ปี 4 เดือน นับแต่วันพิพากษา ตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 31(2)

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเด็กและเยาวชนพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้อง
โจทก์สำหรับข้อหาฐานกระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเด็กและเยาวชนวินิจฉัยว่า มีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกา
ของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก้เด็กตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 อีกบทหนึ่งด้วยหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการ
ที่จำเลยให้ผู้เสียหายนั่งโก้งโค้งและจำเลยนั่งคุกเข่าอยู่ข้างหลังใช้มือข้างหนึ่งจับเอว
ผู้เสียหายส่วนอีกข้างหนึ่งปิดปาก แล้วใช้อวัยวะเพศของจำเลยทิ่มเข้าไปที่อวัยวะ
เพศของผู้เสียหายหลายครั้งนั้น เป็นอาภักปิริยาที่จำเลยใช้ในการพยายามข่มขืน
กระทำชำเราผู้เสียหาย ไม่ถือว่าเป็นการกระทำอนาจารอย่างอื่นอีก จึงไม่เป็นความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 อีกบทหนึ่ง

พิพากษายืน

(พนม พ่วงภิญโญ-พินิจ ฉิมพาลี-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ